

Marken- und Kommunikationsordnung des Place Branding Aachen e.V. (Anlage zur Vereinssatzung)

Präambel

Diese Marken- und Kommunikationsordnung ergänzt die Vereinssatzung des Place Branding Aachen e.V. und regelt die Nutzung der Standortmarke „Aachen ohne Limits“ durch Mitglieder des Vereins im Rahmen der Mitgliedschaft. Sie dient der rechtssicheren Handhabung von Markennutzung, Kommunikation, Datenschutz sowie der Sicherstellung eines einheitlichen Markenauftritt im Sinne des Vereinszwecks.

§ 1

Gegenstand und Zweck der Ordnung

1. Zweck dieser Ordnung ist die Festlegung von Grundsätzen, Rechten und Pflichten zur Einräumung und Nutzung der Marke „Aachen ohne Limits“ durch Mitglieder des Place Branding Aachen e.V.
2. Die Ordnung ergänzt die Mitgliedschaftsbedingungen; sie begründet keine eigenständige Mitgliedschaft, kein Gesellschaftsrecht und kein Dauerschuldverhältnis außerhalb der Mitgliedschaft.

§ 2

Markenbestand und Nutzungsumfang

1. Gegenstand der mit dieser Ordnung vergebenen Lizenz ist das einfache, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Nutzungsrecht an der Marke.
2. Markenbestand umfasst:
 - die Wort-Bild-Marke „Aachen ohne Limits“,
 - festgelegte Logos, Zeichen und Gestaltungselemente,
 - vom Verein bereitgestellte Aktions- und Partnermarken,
 - vom Verein freigegebene Design- und Kommunikationsvorlagen.
3. Nicht Gegenstand der Lizenz sind eigenständige Abwandlungen, Weiterentwicklungen oder Neuschöpfungen durch den Lizenznehmer sowie nicht freigegebene Kampagnen, Claims oder Darstellungen.

§ 3

Sprachhoheit, Kennzeichenkontrolle und sprachliche Gestaltung

1. Die Marke darf ausschließlich in der vom Verein festgelegten Sprachfassung verwendet werden.
2. Der Lizenznehmer darf die Marke nicht übersetzen, sprachlich verändern, sinngemäß übertragen oder lokalisieren.
3. Fremdsprachige Fassungen dürfen nur mit ausdrücklicher Freigabe des Vereins genutzt werden.
4. Jede nicht autorisierte sprachliche Abwandlung gilt als kennzeichenmäßige Fremdnutzung und ist ein wesentlicher Verstoß dieser Ordnung.

§ 4

Nutzungsdauer, Form und eingeschränkte Rechte

1. Das Nutzungsrecht wird dem Lizenznehmer zeitlich auf die Dauer der Mitgliedschaft gewährt.
2. Der Nutzungsumfang beschränkt sich auf eigene Kommunikations- und Marketingmaßnahmen des Lizenznehmers.
3. Es besteht kein Anspruch auf Nutzung in bestimmter Form oder Reichweite.
4. Es besteht kein Anspruch auf Aufrechterhaltung, Erweiterung oder Verlängerung der Nutzungsrechte.

§ 5

Weitergabe, Unterlizenzierung und Drittnutzung

1. Der Lizenznehmer darf die Marke oder Teile davon weder Dritten weitergeben noch unterlizenzieren oder zur eigenständigen Nutzung überlassen.
2. Die Nutzung durch Dienstleister des Lizenznehmers ist nur als technische Erfüllungshandlung zulässig und begründet keine eigenständigen Rechte dieser Dritten.

§ 6

Merchandising

1. Die Nutzung der Marke zu Merchandising-Zwecken ist zulässig, soweit sie der Mittelbeschaffung zur Erfüllung der Vereinszwecke dient.
2. Berechtigt sind Merchandising-Aktivitäten durch:
 - den Verein selbst,
 - Mitglieder des Vereins,
 - Dritte mit vorheriger Zustimmung des Vereins.
3. Jede Merchandising-Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung des Vereins.
4. Erlöse aus Merchandising fließen anteilig an Verkäufer und Verein; der Vereinsanteil dient ausschließlich der Finanzierung satzungsgemäßer Zwecke.
5. Beteiligung von Mitgliedern an Erlösen stellt keine Zuwendung des Vereins dar, sondern Vergütung eigener Leistungen und Risiken des Verkäufers.

§ 7

Datenhoheit und Datenschutz

1. Alle für die Vereinsarbeit erforderlichen Marken-, Kennzeichen- und sonstigen Nutzungsrechte werden dem Verein auf Grundlage gesonderter Vereinbarungen in dem zur Zweckverwirklichung erforderlichen Umfang eingeräumt. Der Verein kann solche Nutzungsrechte nach Maßgabe der Beitragsordnung sowie einer vom Vorstand zu erlassenden Marken- und Kommunikationsordnung an Mitglieder unterlizenzieren; Vereinbarungen hierzu sind zu marktüblichen Bedingungen abzuschließen und unterliegen den Regelungen zum Interessenkonflikt.

2. Sämtliche markenbezogenen Daten stehen unter der Datenhoheit des Vereins.
3. Nur der Verein ist berechtigt, Daten einzusehen, zu speichern, auszuwerten oder weiterzuverarbeiten.
4. Einsichtnahme oder Nutzung durch Mitglieder ist ausgeschlossen.
5. Verarbeitung erfolgt DSGVO-konform und unter Beachtung einschlägiger datenschutzrechtlicher Vorschriften.

§ 8

Laufzeit, Beendigung und Folgen

1. Mit Ende der Mitgliedschaft erlischt das Nutzungsrecht an der Marke.
2. Der Lizenznehmer hat die Nutzung unverzüglich einzustellen und Darstellungen zu entfernen.

§ 9

Haftung und Rechtsfolgen

1. Der Lizenznehmer haftet für jede gegen diese Ordnung verstoßende oder markenschädliche Nutzung der Marke.
2. Der Lizenznehmer stellt den Verein von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aus der Nutzung der Marke durch den Lizenznehmer resultieren.

§ 10

Inkrafttreten

Diese Marken- und Kommunikationsordnung tritt mit Beschluss der Mitgliederversammlung in Kraft.